PUBLICACIONES DES

Centro de Pensamiento DES · Derecho · Estado · Sociedad

COYUNTURA DES

01 · 2026

Después del sismo

Reconstruir sin reproducir el riesgo

Cinco claves jurídicas y territoriales para la recuperación del suroccidente colombiano tras el terremoto del 10 de agosto de 2026

Tirson Mauricio Duarte-Molina
Carlos Andrés Ruiz Soto
Nicole Velasco Cano
María Liliana Castillo
Juan David Mambuscay Burbano

Información actualizada hasta el 28 de agosto de 2026

Centro de Pensamiento DES

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas · Universidad de San Buenaventura Cali

¿Qué pasó?

El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., un sismo de magnitud 7,4 y profundidad de 103 km, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), sacudió el occidente colombiano. El Servicio Geológico Colombiano lo calificó como el evento de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. La profundidad del foco no evitó una afectación extensa: el daño se expresó en vivienda, hospitales, establecimientos educativos, vías, redes de servicios y equipamientos en múltiples departamentos (SGC, 2026).

La respuesta estatal pasó rápidamente de la atención de emergencia a un régimen jurídico extraordinario. El 11 de agosto, el Gobierno nacional declaró una situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171 de 2026. Posteriormente, mediante el Decreto 1261 de 2026, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por treinta días. El 24 de agosto, la Presidencia anunció el inicio oficial de la fase de reconstrucción, mientras continuaban las acciones humanitarias (Presidencia de la República, 2026a, 2026b, 2026c).

7,4

magnitud del sismo

SGC

103 km

profundidad

SGC

> $30 billones

estimación preliminar de reconstrucción

Presidencia

55.057

viviendas afectadas en el Valle, corte 17/08

Gobernación / reporte regional

Nota: las cifras de daños y víctimas continúan en consolidación y pueden variar según la fuente, fecha de corte y metodología de registro. El balance de vivienda del Valle corresponde al reporte departamental con corte al 17 de agosto de 2026.

IDEA CENTRAL

La reconstrucción no puede concebirse como una fase meramente posterior a la emergencia. Desde el punto de vista jurídico, es parte del proceso de gestión del riesgo y debe impedir que el Estado reconstruya materialmente las mismas condiciones de vulnerabilidad que hicieron posible el desastre.

COYUNTURA DES

¿Qué está en juego?

La discusión pública tiende a concentrarse en dos preguntas: cuánto costará reconstruir y quién administrará los recursos. Ambas son importantes, pero insuficientes. La cuestión decisiva es qué se entiende por reconstrucción. Si equivale a reponer edificios, redes y viviendas en las mismas condiciones territoriales, el proceso puede restaurar simultáneamente infraestructura y vulnerabilidad. Si se entiende como recuperación territorial, la reconstrucción obliga a revisar localización, sistemas constructivos, redes esenciales, tenencia, acceso a servicios, capacidad institucional y exposición al riesgo.

CLAVE JURÍDICA

El artículo 61 de la Ley 1523 de 2012 ordena que los planes específicos de recuperación integren acciones para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente. Esa regla convierte la reducción del riesgo en condición jurídica de la reconstrucción, no en una recomendación opcional.

Una transición que ya está en marcha

10 AGO	11 AGO	20 AGO	24 AGO	26 AGO
Sismo Respuesta	Desastre nacional	Emergencia económica	Inicio fase de reconstrucción	Apoyo temporal de vivienda

El tránsito temporal no significa que las fases sean herméticas. Mientras persisten rescates, alojamientos temporales y evaluación de edificaciones, ya se adoptan decisiones con efectos de mediano y largo plazo. La urgencia puede comprimir los tiempos administrativos; no debe comprimir la deliberación sobre seguridad territorial, garantías de derechos y distribución de cargas y beneficios.

La pregunta DES

¿QUÉ SIGNIFICA RECONSTRUIR BIEN?

Reconstruir bien significa recuperar funciones urbanas y rurales sin reinstalar el riesgo, evitar que la ayuda excluya a quienes no encajan en categorías formales de propiedad, coordinar competencias entre niveles de gobierno y producir información pública suficiente para que las decisiones puedan ser discutidas y controladas.

CLAVE 1

Emergencia, desastre y reconstrucción no son sinónimos

El terremoto activó varias capas jurídicas que deben distinguirse. La declaración de desastre nacional, la emergencia económica y los planes específicos de recuperación cumplen funciones diferentes. Confundirlas puede llevar a pensar que la excepcionalidad constitucional reemplaza la planificación territorial ordinaria; en realidad, ambas deben articularse.

Instrumento	Función	Regla relevante para reconstruir
Decreto 1171 de 2026	Declara situación de desastre nacional	Activa el régimen de manejo del desastre y recuperación de la Ley 1523.
Decreto 1261 de 2026	Declara Emergencia Económica, Social y Ecológica	Habilita decretos legislativos estrictamente vinculados a la crisis, bajo control constitucional.
Ley 1523 de 2012, art. 61	Plan de Acción Específico para recuperación	La rehabilitación y reconstrucción deben evitar reactivar el riesgo preexistente.

La consecuencia

El Plan de Acción Específico para la recuperación debe convertirse en el puente entre la urgencia y el territorio. No debería ser únicamente un inventario de proyectos financiables. Debe establecer prioridades, responsables, fuentes de financiación, criterios de seguimiento y, sobre todo, la relación entre cada intervención y el riesgo que pretende reducir.

La emergencia económica puede facilitar recursos y remover obstáculos normativos, pero sus decretos legislativos no sustituyen el deber de motivar técnicamente las decisiones territoriales ni suspenden principios como coordinación, concurrencia, subsidiariedad, participación y responsabilidad.

RIESGO JURÍDICO

Una reconstrucción acelerada que ignore la planificación del riesgo puede producir decisiones materialmente eficaces en el corto plazo pero jurídicamente frágiles y territorialmente regresivas en el mediano plazo.

CLAVE 2

La unidad de reconstrucción es el territorio, no la obra aislada

El daño no siguió un patrón uniforme. El ejercicio del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali propone seis clústeres según la "firma del daño" y advierte que las fuentes disponibles capturan superficies distintas: los reportes públicos reflejan también densidad institucional y mediática, mientras la observación satelital identifica mejor algunos colapsos que daños internos o fisuras. El cruce de vacíos, por tanto, también informa sobre desigualdades territoriales de visibilidad (Duarte, Bolaños & Betancourt, 2026).

Tipo territorial	¿Qué puede fallar primero?	¿Qué exige reconstruir?
Territorios rurales y colectivos	vías, muelles, energía local, acueductos, puestos de salud	registro de búsqueda activa, soluciones colectivas y coordinación con autoridades comunitarias
Cabeceras pequeñas de montaña	hospital único, accesos viales, vivienda tradicional	restablecer sistemas críticos y reforzar tipologías compatibles con el territorio
Ciudades de ladera	taludes, contenciones, redes, edificios de altura media	estabilización previa, evaluación estructural y actualización de instrumentos de riesgo

La tesis territorial

Una vivienda puede ser físicamente reconstruida y seguir siendo inviable si permanece aislada de agua, salud, movilidad, energía o conectividad. Del mismo modo, un hospital recuperado no restablece por sí solo la capacidad territorial si las vías de acceso o las redes que lo soportan continúan fallando. El objeto de recuperación debe ser el sistema funcional del territorio.

TERRITORIO

La prioridad no debe definirse únicamente por el número absoluto de daños. La intensidad relativa, la ausencia de redundancia en servicios y la capacidad institucional local son variables que pueden hacer más urgente intervenir un municipio pequeño que una ciudad con mayor volumen de reportes.

CLAVE 3

La vivienda es un derecho, pero también un sistema de tenencia y permanencia

La vivienda concentra buena parte de la demanda social de reconstrucción, pero tratarla exclusivamente como unidad física puede excluir a quienes habitan sin título formal, arriendan, poseen colectivamente o viven en configuraciones familiares y comunitarias que no coinciden con el registro predial. La experiencia comparada de reconstrucción muestra que el diseño del subsidio puede decidir quién logra permanecer en el territorio y quién termina desplazado por la propia recuperación.

En Cali, reportes de prensa documentaron incrementos de hasta 30 % en algunos arrendamientos luego del sismo, en un contexto de aumento abrupto de la demanda de vivienda temporal. Paralelamente, la UNGRD expidió la Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026 para establecer el procedimiento de reconocimiento y pago de apoyo económico destinado a soluciones temporales de vivienda para damnificados directos.

ALOJAR	REPARAR	REUBICAR	RETORNAR
garantizar solución temporal segura	priorizar refuerzo cuando sea técnica y socialmente viable	solo con análisis de riesgo, suelo y garantías de permanencia	cuando existan condiciones de seguridad y servicios esenciales

Tres riesgos de exclusión

01

FORMALIDAD PREDIAL: que el acceso a la ayuda dependa exclusivamente de títulos o registros incompatibles con posesión, arrendamiento o propiedad colectiva.

02

MERCADO DE ARRIENDO: que la escasez de oferta y la especulación expulsen a hogares damnificados hacia periferias más riesgosas.

03

SOLUCIÓN INDIVIDUAL: que se reconstruya la vivienda sin recuperar los sistemas comunitarios y de servicios de los que depende su habitabilidad.

CLAVE 4

Primero conocer el riesgo; después decidir qué se reconstruye

La UNGRD publicó la Circular 73 del 20 de agosto de 2026 para unificar la evaluación de edificaciones afectadas. La primera fase clasifica las edificaciones con carteles verde, amarillo o rojo. La propia metodología advierte un punto jurídicamente decisivo: el cartel rojo prohíbe el ingreso por peligro de colapso, pero no constituye por sí mismo una orden de demolición. Las decisiones definitivas requieren evaluación detallada y actuación de la autoridad competente.

VERDE	AMARILLO	ROJO
Uso permitido; no significa ausencia total de daños.	Uso restringido; requiere evaluación detallada.	Peligro de colapso; no equivale automáticamente a demolición.

El ordenamiento territorial entra en la reconstrucción

Los artículos 40 y 41 de la Ley 1523 de 2012 exigen incorporar el riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Esto incluye inventarios de asentamientos en riesgo, delimitación de zonas expuestas, mecanismos de reubicación, transformación de usos y reservas de suelo. Después de un evento de esta magnitud, las microzonificaciones, mapas de amenaza, reglas de ocupación de laderas y estándares de infraestructura deben ser contrastados con la evidencia producida por el sismo.

Reconstruir “como estaba” puede ser jurídicamente incompatible con la nueva información disponible. Cuando el evento revela una condición de riesgo no incorporada adecuadamente en los instrumentos territoriales, la administración tiene el deber de actualizar la decisión y no simplemente reproducirla.

REGLA DE DECISIÓN

Refuerzo, demolición, reconstrucción en sitio o reubicación son decisiones distintas. Cada una requiere una justificación técnica y jurídica propia. La urgencia no autoriza a tratarlas como equivalentes.

CLAVE 5

La reconstrucción es un problema de gobernanza

La magnitud de la emergencia supera la capacidad ordinaria de muchas entidades territoriales, pero ello no transforma la reconstrucción en una competencia exclusivamente nacional. La Ley 1523 organiza la gestión del riesgo a partir de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En términos prácticos, el nivel nacional aporta financiación, regulación extraordinaria y capacidades; departamentos y municipios conservan responsabilidades decisivas sobre territorio, infraestructura local, gestión del riesgo y ejecución.

La coordinación debe incluir además universidades, organizaciones sociales, consejos comunitarios, autoridades indígenas, gremios profesionales y prestadores de servicios. El conocimiento técnico especializado es indispensable, pero no reemplaza el conocimiento territorial de las comunidades ni su derecho a participar en decisiones que pueden modificar sus formas de ocupación y permanencia.

Actor	Decisión crítica	Condición de legitimidad
Nación	financiación, reglas especiales, coordinación del desastre	trazabilidad de recursos y criterios públicos de asignación
Departamentos	asistencia técnica, redes regionales, cofinanciación	priorización territorial y apoyo a municipios con menor capacidad
Municipios y distritos	suelo, licencias, reasentamiento, equipamientos y servicios	motivación técnica y articulación con POT y gestión del riesgo
Comunidades y academia	información territorial, veeduría, evaluación y conocimiento especializado	participación incidente, acceso a datos y devolución de resultados

La información también es infraestructura

Uno de los principales riesgos de la reconstrucción es decidir con registros incompatibles. El análisis de Javeriana Cali muestra que prensa, registros públicos, EDAN y sensores remotos no observan lo mismo. La respuesta no debería ser elegir una única fuente, sino construir interoperabilidad, registrar fecha y procedencia de cada dato y documentar expresamente los vacíos.

TRANSPARENCIA

Cada proyecto de reconstrucción debería poder rastrearse desde el daño que pretende resolver hasta la fuente de información que lo justificó, el criterio de priorización, el presupuesto asignado, el contratista o ejecutor y el avance físico y financiero.

ESCENARIOS

Tres maneras de reconstruir

Escenario	Lógica	Ventaja inmediata	Riesgo principal
1. Reposición	reponer rápidamente lo perdido	celeridad visible	reproduce exposición, vulnerabilidad y desigualdad
2. Centralización técnica	concentrar decisiones para uniformar estándares	coherencia operativa	desconoce diferencias territoriales y capacidades locales
3. Reconstrucción territorial	combinar seguridad, sistemas funcionales, derechos y participación	reduce riesgo futuro y fortalece capacidad pública	requiere mayor coordinación y mejor información

Agenda DES para los próximos 90 días

01 **Publicar el Plan de Acción Específico:** con anexos territoriales, responsables, cronograma, financiación e indicadores de reducción del riesgo.

02 **Unificar y abrir el sistema de información:** con trazabilidad de fuentes, actualización por fecha y protocolos para corregir subregistro.

03 **Actualizar la lectura territorial del riesgo:** usando el sismo como evidencia para revisar microzonificaciones, laderas, redes y equipamientos críticos.

04 **Proteger permanencia y vivienda:** articulando apoyo temporal, arrendamiento, refuerzo, reubicación y soluciones para tenencias no formalizadas.

05 **Diseñar rutas diferenciadas:** para territorios colectivos, rurales dispersos, municipios de baja capacidad y ciudades de ladera.

06 **Crear control público de la reconstrucción:** con tablero de proyectos, recursos, contratistas, metas físicas y mecanismos de veeduría ciudadana.

CONCLUSIÓN

Reconstruir es volver a ordenar el territorio

El terremoto del 10 de agosto no produjo únicamente daños físicos. Expuso diferencias en capacidad institucional, redundancia de servicios, visibilidad del daño, sistemas constructivos, tenencia y acceso a redes esenciales. En ese sentido, el desastre funciona también como una prueba material de las decisiones acumuladas de ordenamiento y desarrollo.

El principal desafío jurídico de la reconstrucción consiste en impedir que la excepcionalidad se convierta en autorización para reproducir esas decisiones sin revisión. La Ley 1523 contiene una regla especialmente poderosa: la recuperación debe evitar reactivar el riesgo preexistente. Leída en conjunto con la obligación de incorporar la gestión del riesgo en la planificación territorial, esta regla transforma la reconstrucción en un proceso de revisión institucional del territorio.

LECTURA DES

Después del sismo, el dilema no es simplemente entre reconstruir rápido o reconstruir lento. Es entre restituir lo que existía o utilizar la recuperación para construir seguridad territorial, capacidad pública y garantías de permanencia. La urgencia exige velocidad; el derecho exige que esa velocidad tenga dirección.

Fuentes esenciales

Servicio Geológico Colombiano. (2026, 10 de agosto). Servicio Geológico Colombiano actualiza la información sobre el sismo ocurrido en San José del Palmar, Chocó. https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/SGC-actualiza-la-informacion-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-Palmar-Choco.aspx

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1171 de 2026, por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional.

Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1261 de 2026, por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Colombia. Congreso de la República. Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2026, 24 de agosto). Gobierno nacional unifica metodología para evaluar el estado de edificaciones afectadas tras el sismo.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Resolución 0765 del 26 de agosto de 2026, procedimiento para apoyo económico destinado a solución temporal de vivienda a damnificados directos del sismo.

Presidencia de la República. (2026, 17 de agosto). Reconstrucción de los daños que dejó el terremoto del 10 de agosto costarán más de $30 billones.

Presidencia de la República. (2026, 24 de agosto). “Hoy comienza la reconstrucción de Colombia”.

Duarte, C., Bolaños, F., & Betancourt, D. (2026). Seis clústeres de afectación del sismo del 10 de agosto de 2026: firma del daño y rutas diferenciadas para la reconstrucción. Instituto de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana Cali.

El País. (2026, 24 de agosto). Los damnificados del terremoto en Cali buscan un nuevo arriendo: “Subió en todos los barrios”.

Citación sugerida

Duarte-Molina, T. M., Ruiz Soto, C. A., Velasco Cano, N., Castillo, M. L., & Mambuscay Burbano, J. D. (2026). Después del sismo: reconstruir sin reproducir el riesgo. Coyuntura DES, 1. Centro de Pensamiento DES, Universidad de San Buenaventura Cali.

Las cifras de esta Coyuntura corresponden a fuentes disponibles hasta el 28 de agosto de 2026 y deberán actualizarse si el documento se publica en fecha posterior.

Publicaciones DES · Centro de Pensamiento DES — Derecho · Estado · Sociedad
Las interpretaciones y recomendaciones contenidas en este documento son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la posición institucional de la Universidad de San Buenaventura Cali.